

Charte d'utilisation de l'intelligence artificielle

VerroulA · Kit de protection · septembre 2026

Cette charte encadre l'usage des outils d'intelligence artificielle (IA) par les salariés de l'entreprise. Elle repose sur deux piliers : une obligation légale de transparence issue du règlement européen sur l'IA, et la protection des données de l'entreprise, de ses clients et de ses salariés. Chaque salarié doit la lire et signer l'engagement proposé en fin de document.

Pourquoi cette charte existe

Les outils d'IA (assistants de rédaction, chatbots, générateurs d'images, de code ou de synthèse) sont désormais utilisés dans la vie professionnelle, avec ou sans l'accord de l'entreprise. Cette charte met noir sur blanc ce qui est autorisé, ce qui est interdit et ce que la loi impose.

Deux raisons principales justifient ce document :

1. La loi l'exige. Depuis le 2 août 2026, le règlement (UE) 2024/1689, dit AI Act, impose à son article 50 d'informer les personnes lorsqu'elles interagissent avec un système d'IA, y compris un chatbot. Cette obligation s'applique en France à toute entreprise qui met un système d'IA en contact avec des personnes.
2. La protection des données l'exige. Vos fichiers clients, vos devis, vos marges, vos contrats sont des actifs. Collés dans un outil d'IA public, ils échappent à votre contrôle et peuvent profiter à vos concurrents ou à des tiers non autorisés.

Ce que dit la loi : la transparence est une obligation

L'article 50 du règlement (UE) 2024/1689 (AI Act) impose, depuis le 2 août 2026, d'informer les personnes de leur interaction avec un système d'IA. Ce n'est pas une suggestion : c'est une obligation légale applicable en France.

Concrètement, cela signifie :

- Si votre site ou votre service met à disposition un chatbot, la personne qui écrit doit savoir qu'elle s'adresse à une machine. Une mention visible et lisible suffit, par exemple : « Vous échangez avec un assistant automatisé ».
- Si un salarié utilise un outil d'IA dans un échange où le client ou le tiers interagit directement avec le système, cette interaction doit être signalée.
- L'obligation s'apprécie au cas par cas selon l'usage : un contenu purement interne de rédaction n'expose pas un tiers à l'interaction, mais reste soumis aux règles de la présente charte.

La transparence n'est pas une contrainte à subir : c'est un argument commercial. Un client qui sait à quoi il a affaire vous fait confiance ; un client trompé ne vous le pardonne pas.

Les outils autorisés par l'entreprise

Principe de base : seuls les outils d'IA inscrits sur la liste tenue par le dirigeant sont autorisés pour le travail. Tout autre outil nécessite un accord préalable écrit. La liste tient sur une page et se révisé au fil des besoins.

Selon votre activité, la liste peut comprendre :

- un assistant de rédaction généraliste, sur abonnement professionnel souscrit par l'entreprise ;
- un outil de création d'images pour la communication ;
- un assistant de programmation pour les profils techniques, dans les limites de la charte ;
- les fonctions d'IA intégrées à vos logiciels métier (gestion, comptabilité, relation client), sous réserve des conditions contractuelles de votre éditeur.

Règles d'utilisation :

- Utilisez exclusivement le compte professionnel mis à disposition par l'entreprise. Les affaires de l'entreprise ne se traitent pas sur le compte personnel d'un salarié : les données resteraient hors de contrôle de l'entreprise, et le départ du salarié emporterait tout l'historique.
- Ne contournez pas un outil non autorisé en passant par un outil équivalent sur un compte personnel.
- En cas de doute sur un outil, demandez au dirigeant avant de l'utiliser, pas après.

Les usages strictement interdits

Il est interdit de saisir, coller, joindre ou laisser lire à un outil d'IA :

- les données personnelles de clients, de prospects ou de salariés : nom, prénom, adresse, téléphone, adresse électronique, numéro de compte, pièce d'identité ;
- les données de santé, quel qu'en soit le motif, y compris les arrêts de travail et tout document médical ;
- les données bancaires et les informations de paiement ;
- les secrets commerciaux : devis confidentiels, marges, tarifs négociés, listes de clients stratégiques, stratégie non publiée ;
- les contrats en cours de négociation et les documents couverts par le secret professionnel ;
- les identifiants, mots de passe et codes d'accès, sans aucune exception.

Pourquoi une interdiction aussi stricte : selon les réglages et les conditions générales du service, les contenus saisis peuvent être conservés, réutilisés ou transférés hors de l'Union européenne. L'entreprise ne peut garantir la confidentialité de ce qui est collé dans un outil public. Une fuite de données personnelles est une violation du règlement général sur la protection des données ; une fuite de votre stratégie tarifaire est une perte concurrentielle directe.

Ce qui doit rester hors ligne

Certaines données ne doivent jamais transiter par un outil d'IA externe, autorisé ou non :

- les dossiers clients bruts et les pièces contractuelles signées ;
- la paie, les fiches de paie et l'ensemble du dossier RH ;
- les arrêts de travail et tout document médical ;
- les documents bancaires ;
- les devis et propositions en cours lorsqu'ils contiennent des données personnelles ou des marges ;
- les données d'un client qui en a explicitement interdit l'usage.

Règle simple à retenir : si vous ne l'enverriez pas par courriel à un inconnu, ne le collez pas dans un outil d'IA.

La vérification des résultats

Les outils d'IA peuvent produire des textes faux avec une grande assurance : références inexistantes, citations inventées, chiffres approximatifs, textes de loi déformés. Ce phénomène porte un nom : l'hallucination.

- Chaque résultat destiné à un tiers est vérifié avant envoi : chiffres, noms, dates, références légales et réglementaires.
- L'IA ne signe pas à votre place : la responsabilité d'un contenu publié ou envoyé reste celle de l'entreprise et du salarié qui le diffuse.
- Les décisions importantes, qu'elles soient commerciales, financières ou RH, se prennent sur des éléments vérifiés, jamais sur la seule sortie d'un outil d'IA.
- Tout doute sur l'exactitude d'un résultat est signalé avant diffusion.

La transparence vis-à-vis des clients et des tiers

Conformément à l'obligation légale rappelée plus haut, l'entreprise veille à informer les personnes qui interagissent avec un système d'IA : mention sur les chatbots, information lors des échanges automatisés. Chaque salarié applique cette règle dans ses propres échanges : lorsqu'un client ou un tiers interagit directement avec un outil d'IA utilisé en son nom, il en est informé clairement, sans formule ambiguë.

Manquements et sanctions

Le non-respect de la présente charte expose le salarié à des sanctions disciplinaires, dans le respect du règlement intérieur et du code du travail : rappel à l'ordre, avertissement écrit, et, pour les manquements graves (fuite de données personnelles, divulgation de secrets commerciaux), les sanctions prévues par la loi, pouvant aller jusqu'au licenciement pour faute.

La gravité du manquement s'apprécie selon trois critères : l'intention, la nature des données exposées et les conséquences pour l'entreprise ou les tiers. L'erreur signalée spontanément est traitée avec proportionnalité ; la dissimulation, jamais.

Engagement du salarié

À copier-coller sur une page dédiée, à dater et à faire signer.

« Je soussigné(e) [Nom et prénom], salarié(e) de [Nom de l'entreprise], déclare avoir pris connaissance de la charte d'utilisation de l'intelligence artificielle de l'entreprise et de l'obligation de transparence prévue par l'article 50 du règlement (UE) 2024/1689 (AI Act). Je m'engage à respecter l'ensemble des règles qu'elle contient, notamment : utiliser uniquement les outils d'IA autorisés par l'entreprise, sur le compte professionnel mis à ma disposition ; ne jamais saisir de données personnelles de clients ou de salariés, de données de santé, de secrets commerciaux ou d'identifiants dans un outil d'IA ; informer les personnes qui interagissent avec un système d'IA utilisé en mon nom ; vérifier les résultats produits par un outil d'IA avant toute diffusion ; signaler au dirigeant tout usage non conforme dont j'ai connaissance. Je reconnais que le manquement à ces règles expose à des sanctions disciplinaires dans les conditions prévues par le règlement intérieur et le code du travail. »

Fait à [Ville], le [Date].

Signature du salarié, précédée de la mention « Lu et approuvé ». Signature du dirigeant.

En résumé

- Depuis le 2 août 2026, informer les personnes de leur interaction avec un système d'IA, chatbot compris, est une obligation légale issue de l'article 50 du règlement (UE) 2024/1689.
- Aucune donnée personnelle, donnée de santé, donnée bancaire ou information confidentielle ne se colle dans un outil d'IA, quel qu'il soit.
- Seuls les outils autorisés par le dirigeant, utilisés sur le compte professionnel de l'entreprise, sont admis pour le travail.
- La charte se signe, s'applique à tous, et son non-respect se sanctionne comme toute règle interne.